

ด่วนที่สุด



ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๐๓๗๒๗/๘

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๐ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ข้าราชการคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอจ้างออกแบบอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

เรียน ผู้บัญชาการทหารอากาศ

อ้างถึง หนังสือกองทัพอากาศ ด่วนมาก ที่ กท ๐๖๐๗/๒๒๑๘ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ และ ด่วนมาก
ที่ กท ๐๖๐๗.๔/๔๑๘๘ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง กองทัพอากาศ แจ้งว่า กองทัพอากาศ โดยกรมช่างโยธาทหารอากาศ ได้ดำเนินการจ้างออกแบบอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จำนวน ๑ งาน ในวงเงิน ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีคัดเลือก โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบโดยวิธีคัดเลือก เพื่อดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญชวนไปยังผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบโดยตรง จำนวน ๔ ราย คือ บริษัท ศรีเอทีพี ครุส์ จำกัด บริษัท แพลน อาคิเต็ค จำกัด บริษัท อาคิเตคส์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด และบริษัท เกทเวย์ อาร์คิเท็ค จำกัด เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายแล้ว ผลปรากฏว่า บริษัท แพลน อาคิเต็ค จำกัด ได้ยื่นเสนอเอกสารข้อเสนอด้านเทคนิค (เล่ม 1/2) ส่วนที่ ๑ ฐานนิติบุคคลของบริษัท แพลน อาคิเต็ค จำกัด โดยได้แนบ “หนังสือสัญญาแสดงเจตนาทำกิจการร่วมกันโครงการจ้างออกแบบอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ” ประกอบด้วยบริษัท ทีเค สตูดิโอ จำกัด บริษัท แพลน โมทีฟ จำกัด บริษัท พีพีแอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท แพลน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัท แอฟริคัส จำกัด โดยมอบให้ บริษัท แพลน อาคิเต็ค จำกัด เป็นนิติบุคคลหลัก (Lead Firm) และได้ทำหนังสือมอบอำนาจในการยื่นข้อเสนอการจ้างออกแบบอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รวมทั้งลงนามในสัญญา กองทัพอากาศ จึงขอหารือดังนี้

๑. กรณีบริษัท แพลน อาคิเต็ค จำกัด ได้รับมอบให้เป็นนิติบุคคลหลัก (Lead Firm) สามารถยื่นหนังสือแบบใบยื่นข้อเสนอการจ้างออกแบบโดยวิธีคัดเลือก ในนามนิติบุคคลหรือกลุ่มนิติบุคคล หากยื่นในนามกลุ่มนิติบุคคล กองทัพอากาศสามารถจัดทำสัญญากับบริษัท แพลน อาคิเต็ค จำกัด ได้หรือไม่

๒. กรณีบริษัท อาคิเตคส์ฯ ยื่นข้อเสนอในนามนิติบุคคลตามหนังสือเชิญชวนของคณะกรรมการงานจ้างออกแบบโดยวิธีคัดเลือก ในการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคส่วนของรายชื่อบุคลากรที่จะต้องเข้าดำเนินการเข้าดำเนินการสำหรับการทำงานออกแบบตามสัญญานั้น พบว่า มีบุคลากรในสาขาต่างๆ บางส่วนมาจากบริษัทเอกชนรายอื่นซึ่งไม่ได้เป็นผู้ได้รับหนังสือเชิญชวน โดยนิติบุคคลดังกล่าวมีการทำหนังสือรับรองการร่วมปฏิบัติงานกับบริษัท อาคิเตคส์ฯ แต่ไม่ได้ทำเป็นสัญญากิจการร่วมค้าแต่อย่างใด กรณีนี้ บริษัท อาคิเตคส์ฯ สามารถยื่นข้อเสนอได้หรือไม่ หากสามารถกระทำได้กองทัพอากาศ สามารถจัดทำสัญญากับบริษัท อาคิเตคส์ฯ ได้หรือไม่

๓. กรณีบริษัท ศรีเอทีพีฯ ยื่นข้อเสนอในนามนิติบุคคลตามหนังสือเชิญชวนโดยส่วนของรายชื่อบุคลากรที่จะต้องเข้าดำเนินการสำหรับการทำงานออกแบบตามสัญญานั้น พบว่า มีบุคลากรในสาขาต่างๆ บางส่วนมาจากบริษัทเอกชนรายอื่น และจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งไม่ได้เป็นผู้ได้รับหนังสือเชิญชวนและนิติบุคคลดังกล่าวมีการทำหนังสือยินยอมการเข้าร่วมดำเนินงานกับบริษัท ศรีเอทีพีฯ แต่ไม่ได้ทำเป็นสัญญากิจการร่วมค้าแต่อย่างใด กรณีบริษัท ศรีเอทีพีฯ สามารถยื่นข้อเสนอได้หรือไม่ หากสามารถกระทำได้ กองทัพอากาศ สามารถทำสัญญากับบริษัท ศรีเอทีพีฯ ได้หรือไม่

ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแล้ว
มีความเห็นดังนี้

๑. ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๔๙ กำหนดว่า เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างตามข้อ ๑๔๐ แล้ว ให้คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) จัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่น้อยกว่า ๓ ราย เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดน้อยกว่า ๓ รายให้เข้ายื่นข้อเสนอ โดยให้คำนึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้ายื่นข้อเสนอและให้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ให้บริการที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวนไปด้วย

(๒) การยื่นซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ ให้ดำเนินการตามข้อ ๑๑๓ โดยอนุโลม

(๓) เมื่อถึงกำหนดวัน เวลาการรับซองข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของผู้ให้บริการเฉพาะรายที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น พร้อมจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ให้บริการที่ยื่นข้อเสนอ

เมื่อพ้นกำหนดเวลารับซองข้อเสนอ ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการ

(๔) เมื่อถึงกำหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้เปิดซองข้อเสนอและเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้ให้บริการทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอทุกแผ่น

(๕) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้ให้บริการแล้ว คัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและยื่นเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน

ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการรายใดก็ได้ แต่จะให้ผู้ให้บริการรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการเห็นว่าผู้ให้บริการรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ให้บริการรายนั้นออกจากการคัดเลือกในครั้งนั้น

ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายใดเสนอเอกสารไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนในส่วนที่มีสาระสำคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ให้บริการรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ให้บริการรายนั้นและพิจารณาในขั้นตอนต่อไป

(๖) พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ให้บริการรายที่ถูกต้องตาม (๕) ซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ แล้วให้เสนอจ้างจากรายที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดและจัดลำดับ

ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด ไม่ยอมเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่กำหนด ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ให้บริการที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดลำดับถัดไป

(๗) จัดทำรายงานผลการพิจารณา โดยให้นำความในข้อ ๑๑๔ (๔) มาใช้บังคับโดยอนุโลม

๒. จากหลักการตามระเบียบฯ ข้างต้น พิจารณาแล้วเห็นว่า ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือกจะต้องพิจารณาคัดเลือกและมีหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการโดยตรง เพื่อให้ยื่นข้อเสนอเข้ารับงานได้เฉพาะจากบัญชีรายชื่อผู้ให้บริการที่คณะกรรมการดำเนินงานจ้างฯ ได้ทำการพิจารณาคัดเลือกและมีหนังสือเชิญชวนไปเท่านั้น หากผู้ให้บริการในบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการดำเนินงานจ้างฯ ได้หนังสือเชิญชวน และอยู่ระหว่างเชิญชวนให้มายื่นข้อเสนอจะรวมกลุ่มในลักษณะกิจการร่วมค้า หรือกิจการร่วม กับรายอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อฯ ไว้แล้ว ย่อมสามารถกระทำได้ โดยไม่ขัดต่อระเบียบฯ แต่อย่างใด แต่หากผู้ให้บริการในบัญชีรายชื่อฯ และอยู่ระหว่างเชิญชวนให้มายื่นข้อเสนอจะไปรวมกลุ่มกับผู้ให้บริการอื่นที่อยู่นอกบัญชีรายชื่อฯ ย่อมไม่อาจ

กระทำได้ เนื่องจากไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบฯ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กองทัพอากาศ โดยกรมช่างโยธาทหารอากาศ ได้ดำเนินการจ้างออกแบบอาคารพิพิธภัณฑสถานกองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ จำนวน ๑ งาน ในวงเงิน ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีคัดเลือก ซึ่งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างฯ ได้มีหนังสือ เชิญชวนผู้ให้บริการจ้างออกแบบ จำนวน ๔ ราย ได้แก่บริษัท ศรีเอทีพี ครุส์ จำกัด บริษัท แพลน อาคิเต็ค จำกัด บริษัท อาคิเตคส์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด และบริษัท เกทเวย์ อาร์คิเท็ค จำกัด

กรณีตามข้อหาข้อ ๑ ปรากฏว่า บริษัท แพลน อาคิเต็ค จำกัด ได้ยื่นข้อเสนอตามหนังสือ เชิญชวนของคณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบโดยวิธีคัดเลือก ในนามบริษัท แพลน อาคิเต็ค จำกัด ซึ่งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างฯ ได้ตรวจสอบเอกสารข้อเสนอด้านเทคนิค (เล่ม 1/2) ส่วนที่ ๑ ฐานนิติบุคคล ของบริษัท แพลน อาคิเต็ค จำกัด พบว่า ได้แนบ “หนังสือสัญญาแสดงเจตนาทำกิจการร่วมกันโครงการ จ้างออกแบบอาคารพิพิธภัณฑสถานกองทัพอากาศฯ” ประกอบด้วยบริษัท ทีเค สตูดิโอ จำกัด บริษัท แพลน โมทีฟ จำกัด บริษัท พีพีแอล เอ็นจิเนียร์ส บริษัท แพลน เอ็นจิเนียร์ริง จำกัด และบริษัท แอฟริคัส จำกัด โดยมอบให้ บริษัท แพลน อาคิเต็ค จำกัด เป็นนิติบุคคลหลัก (Lead Firm) และได้ทำหนังสือมอบอำนาจในการยื่นข้อเสนอ การจ้างออกแบบอาคารพิพิธภัณฑสถานกองทัพอากาศ รวมทั้งลงนามในสัญญา จึงเป็นการที่ผู้ให้บริการในบัญชี รายชื่อที่คณะกรรมการดำเนินงานจ้างฯ ได้มีหนังสือเชิญชวนไปรวมกลุ่มกับผู้ให้บริการรายอื่นที่อยู่นอกบัญชีรายชื่อฯ ดังนั้น กรณีดังกล่าวจึงไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบฯ ข้อ ๑๔๙

กรณีข้อหาข้อ ๒ และข้อหาข้อ ๓ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า บริษัท อาคิเตคส์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด หรือบริษัท ศรีเอทีพี ครุส์ จำกัด ยื่นข้อเสนอในนามนิติบุคคลตามหนังสือเชิญชวน ของคณะกรรมการงานจ้างออกแบบโดยวิธีคัดเลือก ในการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคส่วนของรายชื่อบุคลากร ที่จะต้องเข้าดำเนินการสำหรับการทำงานออกแบบตามสัญญานั้น พบว่ามีบุคลากรในสาขาต่างๆ บางส่วน มาจากบริษัทเอกชนรายอื่น หรือจากบริษัทเอกชนรายอื่นและจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐซึ่งไม่ได้เป็นผู้ได้รับ หนังสือเชิญชวนจากคณะกรรมการเข้าร่วมปฏิบัติงานกับบริษัทดังกล่าว โดยบุคคลดังกล่าวมีการทำหนังสือ รับรองการร่วมปฏิบัติกับบริษัท อาคิเตคส์ฯ แต่มิได้มีการทำสัญญาเป็นกิจการร่วมค้าแต่อย่างใด ซึ่งทั้ง ๒ กรณีดังกล่าว มิใช่การรวมกลุ่มกันในลักษณะกิจการร่วมค้า หรือกิจการร่วมทุน ถือเป็นบุคลากร ร่วมงานของบริษัท อาคิเตคส์ฯ หรือ บริษัท ศรีเอทีพีฯ ทั้งนี้ บุคลากรร่วมงานของบริษัทที่เข้ายื่นข้อเสนอ จะต้องไม่มีรายชื่อซ้ำกัน ดังนั้น คณะกรรมการดำเนินงานจ้างฯ จะต้องพิจารณาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ในหนังสือเชิญชวนของงานจ้างออกแบบนั้น และคัดเลือกผู้ให้บริการรายที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด เพื่อเข้าทำสัญญาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุทธีรัตน์ รัตนโชติ)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจัย